

PODER LEGISLATIVO – IMUNIDADES PARLAMENTARES

De início, observe o disposto no **art. 53.** da Constituição Federal:

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

ATENÇÃO

Cabe destacar ao examinando que o **art. 53.** dispõe que os Deputados e Senadores são invioláveis **civil e penalmente** apenas, o que significa que **a imunidade parlamentar não afasta a responsabilidade administrativa**. Isso permite que um Deputado ou Senador responda por **quebra de decoro parlamentar** em decorrência de sua opinião, palavra ou voto e tenha o mandato cassado. Assim, esteja atento a este ponto sobre a não aplicabilidade da imunidade parlamentar à responsabilidade administrativa.

Observe o disposto nos §§ 1º e 2º:

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

ATENÇÃO

O início da imunidade dos parlamentares é **desde a expedição do diploma**.

O voto da maioria disposto no § 2º diz respeito à **maioria simples** ou **relativa**.

Deve-se traçar, aqui, uma diferença entre **imunidades materiais** e **imunidades formais (processuais)**: aquelas dizem respeito a **opiniões, palavras e votos**; estas dizem respeito às **regras para processo e julgamento de parlamentares**.

ANOTAÇÕES

Veja a seguir o quadro que esquematiza as imunidades materiais e as imunidades formais:

MATERIAIS (reais ou substantivas)	FORMAIS (procedimentais ou adjetivas)
Abrange as opiniões, palavras e votos, afastando a responsabilização penal e civil.	Aspectos relacionados à prisão e ao processo criminal contra parlamentares

A respeito da **imunidade material**, observe o quadro a seguir:

DENTRO DA CASA	FORA DA CASA
É ABSOLUTA , afastando a responsabilização, salvo quanto à possível quebra de decoro parlamentar.	É RELATIVA , abrangendo apenas os atos relacionados ao exercício do mandato. .



5m

É importante que o examinando tenha em mente que, já há algum tempo, o STF tem mudado seu entendimento a respeito da imunidade nos termos expostos acima, inclusive **dentro da Casa**. Em decorrência de acontecimentos recentes, o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a imunidade tem sido repensado no sentido de fazer com que ela não seja usada como um escudo protetor para afastar toda e qualquer fala ou ato dos Deputados e Senadores. Pensando nisso, em certos casos o STF entende que a imunidade **não possui um caráter absoluto** como, por exemplo, nos casos de **entrevista concedida dentro da Casa por um parlamentar e que será divulgada por meio da internet, descontextualização da fala de um parlamentar nas redes sociais feita por um outro parlamentar como forma de ofender a honra de seu opositor (fake news) e discurso de ódio sob a voga da liberdade de expressão**. Nesses casos a imunidade não possui um caráter absoluto em relação aos parlamentares. .



10m

Ao refletir sobre a imunidade **fora da Casa**, é possível perceber que o STF também manifesta uma preocupação com o uso arbitrário da imunidade parlamentar. Episódios polêmicos protagonizados por parlamentares que estavam fora de suas respectivas Casas e foram autores de falas e ações de cunho controverso, como é o caso de parlamentares como Daniel Silveira (Deputado Federal) e Jair Bolsonaro (então Deputado Federal), puseram em riste os limites da imunidade parlamentar, encarando-a como um escudo protetor usado por parlamentares para praticar falas e ações indevidas.

Observe a seguir os §§ 6º, 7º e 8º:

§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.

ANOTAÇÕES

§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.

§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.

No chamado sistema constitucional de crises, existem três situações de instabilidade institucional às quais o País pode estar submetido, sendo a mais grave delas o **estado de sítio**. O § 8º, assim, assegura a imunidade dos parlamentares em uma possível situação de estado de sítio. Deve-se destacar que esse entendimento constitucional, em grande medida, foi uma concretização do aprendizado fornecido pela ditadura militar, em que, após a decretação do estado de sítio, muitos parlamentares tiveram seus mandatos cassados arbitrariamente pelos ditadores. .

O STF entende que as imunidades parlamentares estendem-se, *na mesma proporção*, aos **parlamentares federais, estaduais e distritais**. Desta forma, um Deputado Estadual eleito por determinado estado possui imunidade **em todo o país**, posto que **todas as imunidades possuem a mesma proporção para todos os parlamentares**.

Por outro lado, é necessário ter em mente que a abrangência da imunidade parlamentar para **parlamentares municipais (vereadores)** é **restrita ao seu respectivo município**.



PEGADINHA DA BANCA

Por vezes, as bancas de concurso costumam igualar em suas questões a imunidade parlamentar dos parlamentares municipais (vereadores) e a imunidade parlamentar dos parlamentares federais, estaduais e distritais, afirmando que todos estes parlamentares possuem imunidade em todo o país e, assim, induzem muitos examinandos ao erro. Lembre: apenas os parlamentares federais, estaduais e distritais possuem imunidade parlamentar em todo o país, tendo os parlamentares municipais imunidade apenas em seu município.

Cabe apresentar, ainda, a relação que o Supremo Tribunal Federal estabelece entre o vereador e o **foro especial**. Em um primeiro momento, o STF entendeu que a Constituição Federal não atribuía foro especial aos vereadores, mas que a Constituição estadual poderia fazê-lo. Assim, constituições estaduais, como as do Rio de Janeiro e do Piauí, concederam

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

foro especial aos seus vereadores. Em 2018, todavia, o STF estabeleceu que o foro especial pertencia somente às autoridades já listadas na Constituição. Entendeu-se que a Constituição Federal previa foro especial para autoridades federais, estaduais, distritais e municipais, sendo estas últimas representadas na Constituição pelas figuras do Prefeito e do Membro do Tribunal de Contas do Município.

Por fim, é interessante destacar que, a princípio, a Constituição estadual **não pode** fornecer foro especial, **salvo em três cenários**: as autoridades previstas nos **arts. 27**. (deputados estaduais/distritais) e art. **28** (vice-Governador, Secretário de Estado e Comandantes da Polícia Militar e dos Bombeiros). Assim, atualmente, os vereadores não possuem foro especial, nem mesmo pela Constituição estadual. .



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
